

<제03장 취소소송의 당사자자격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

[기출][2022-2]소송 계속 중 정년 도과와 금전보상명령의 협의의 소의 이익 인정 여부

《【문제2】 甲은 교육사업을 영위하는 회사 乙과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 乙로부터 해고를 통보받았다. 이에 대해 甲은 서울지방노동위원회에 부당해고 구제를 신청하였고, 이후 원직에 복직하는 대신 금전보상명령을 구하는 것으로 신청취지를 변경하였다. 그러나 서울지방노동위원회에의 구제신청과 이어진 중앙노동위원회에의 재심신청이 각각 기각됨에 따라, 甲은 2022. 7. 22. 서울행정법원에 재심판정의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 한편, 乙은 2022. 7. 19. 정당한 절차에 의해 취업규칙을 개정하였고, 이 규칙은 이 사건 소가 계속 중이던 2022. 8. 1.부터 시행되었다. 종전 취업규칙에는 정년에 관한 규정이 없었으나 `개정 취업규칙`에는 근로자가 만 60세에 도달하는 날을 정년으로 정하고 있으며, 甲은 이미 2022. 4. 15. 만 60세에 도달하였다.

甲이 중앙노동위원회의 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지를 설명하시오. (25점)》

## <문제2> 소송 계속 중 정년 도과와 금전보상명령의 협의의 소의 이익 인정 여부

### I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 甲은 해고에 대하여 부당해고 구제신청 후 금전보상명령을 구하도록 신청취지를 변경하였으나 중앙노동위원회의 재심판정이 기각된 상태에서 취소소송을 제기하였고, 소송 계속 중 취업규칙이 개정되어 甲이 이미 정년에 도달한 사실이 발생하였다. 쟁점으로 <정년 도달이라는 사정 변경에도 불구하고 중앙노동위원회 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 중앙노동위원회의 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지를 설명한다.

### II. 정년 도과와 협의의 소의 이익에 관한 법리

#### 1. 협의의 소의 이익의 의의

##### (1) 개념 및 취지

- 협의의 소의 이익이란 원고가 청구하는 판결을 통해 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 이익을 의미한다.

##### (2) 사정 변경에 따른 각하

- 소송 계속 중 사정 변경으로 인하여 원고가 구하는 목적 달성이 불가능해진 경우에는 원칙적으로 소의 이익이 부정되어 소가 각하된다.

#### 2. 정년 도과 시 구제이익 인정 여부에 대한 판례의 태도

##### (1) 과거 판례의 태도 (소극설)

- “과거 대법원”은 근로자가 구제절차 도중 정년에 도달하거나 근로계약기간이 만료된 경우, 해고처분이 취소되더라도 원직복직이 불가능하므로 소의 이익이 소멸한다고 보았다. 해고기간 중의 임금 상당액을 지급받는 것은 민사소송을 통해 해결해야 할 사실상·경제적 이익에 불과하다고 판단한 것이다.

##### (2) 변경된 전원합의체 판결의 태도 (적극설)

- “대법원”은 전원합의체 판결을 통해 종전 견해를 폐기하였다. 부당해고 구제명령 제도는 근로자의 원직복직만을 목적으로 하는 것이 아니라, 해고기간 중 지급받지 못한 임금 상당액의 신속한 구제도 중요한 목적으로 삼고 있다. 따라서 근로자가 정년에 도달하여 원직복직이 불가능해지더라도, 구제명령을 얻을 경우 임금 상당액을 지급받을 수 있는 법적 지위가 확보되므로 여전히 구제이익(소의 이익)이 인정된다고 판시하였다.

#### 3. 금전보상명령 신청의 특수성

##### (1) 제도의 의의

- “근로기준법 제30조 제3항”은 근로자가 원직복직을 원하지 아니하는 경우 금전보상명령을 신청할 수 있도록 규정하고 있다.

##### (2) 원직복직 불능과의 관계

- 금전보상명령은 원직복직을 전제로 하지 않고 정당한 이유 없는 해고에 대한 금전적 보상 자체를 목적으로 하므로, 정년 도과로 인해 원직복직이 불가능해지더라도 금전적 보상을 받을 실질적 권리는 소송 결과에 따라 직접적인 법적 영향을 받는다.

### III. 사안의 적용

#### 1. 취업규칙 개정에 따른 정년 도과의 효력

##### (1) 개정 취업규칙의 적용

- 사안에서 乙 회사는 2022. 7. 19. 적법한 절차에 의해 취업규칙을 개정하였고, 이는 2022. 8. 1.부터 시행되었다. 개정 취업규칙상 정년은 만 60세이다.

##### (2) 정년 도과의 시점

- 甲은 이미 2022. 4. 15.에 만 60세에 도달하였으므로 개정 취업규칙의 시행일인 2022. 8. 1.에 정년에 도달하여 더 이상 乙 회사의 근로자 지위를 유지할 수 없게 된다.

#### 2. 甲의 협의의 소의 이익 인정 여부

##### (1) 소급 임금 청구권의 유효성

- 변경된 “대법원 전원합의체 판결”의 법리에 의할 때, 甲이 비록 정년 도과로 인해 乙 회사로의 원직복직은 불가능해졌더라도 해고일부터 정년 도과일(취업규칙 시행일인 2022. 8. 1.)까지의 해고기간 동안 정상적으로 근무했다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 구제받을 실효성 있는 법률상 이익이 존재한다.

##### (2) 금전보상명령의 목적 달성 가능성

- 특히 甲은 최초 구제신청 이후 원직복직 대신 금전보상명령을 구하는 것으로 신청취지를 변경하였다. 금전보상명령은 정년 도과 여부와 상관없이 부당해고기간 동안의 임금과 위로금 성격의 금전을 보상받기 위한 제도이므로, 甲이 청구한 금전보상의 당부를 심리하여 구제받도록 하는 것은 협의의 소의 이익을 충족하기에 충분하다.

### IV. 결론

- 사안에서 근로자 甲이 소송 계속 중 개정 취업규칙의 정년 도과로 인해 원직복직을 할 수 없는 상태가 되었다 하더라도, 해고기간 중의 임금 상당액을 보상받거나 당초 신청한 금전보상명령의 정당성을 확인받을 법률상 이익은 여전히 존속한다. “대법원 전원합의체 판결”의 취지에 비추어 볼 때 정년 도과만을 이유로 소를 각하해서는 안 되며, 따라서 甲이 제기한 재심판정 취소소송의 협의의 소의 이익은 명백히 인정되므로 법원은 본안 심리를 개시하여야 한다.